



Notities ethische en rechtsfilosofische stromingen

Ethische en rechtsfilosofische stromingen (Universiteit Gent)



Scan to open on Studocu

ETHISCHE EN RECHTSFILOSOFISCHE STROMINGEN

LES 1: WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018

Zie nota's om de slides te kunnen overtypen tot en met Immanuel Kant.

LES 2: WOENSDAG 3 OKTOBER 2018

DE KLASSIEKE RECHTVAARDIGINGSTOETS

- **Controverse-fase (wat vind ik ervan?)**
 - Schendingsfase (beginsel)
 - Overtreffase (hoger beginsel)
 - Uitzonderingsfase (moraliteit, noodzaak, proportionaliteit)
- **Interventie-fase (wat doe ik eraan?)**
 - Schendingsfase
 - Overtreffase
 - Uitzonderingsfase

→ Geeft antwoorden op problemen waarmee Bentham en Kant sukkelen. Dit stappenplan zorgt ervoor dat je tot een conclusie kan komen bij eender welk probleem

- Voorbeeld: vrouwen in de gevangenis met kinderen (daar geboren)

Per jaar worden ongeveer 20 baby's geboren die gemaakt zijn in de gevangenis. Dit gebeurde tijdens de ongestoorde bezoeken. Dit is met een persoon waarmee je al 6 maanden verkeerdt, dat moet je aantonen. Dit is controversieel:

Is dit wel een plaats om kinderen op te voeden?

In de strafcontext, hoe heb je daar het recht om daar kinderen te krijgen & op te voeden. Er is geen wetgeving rond want de politiek kan hierover niets zeggen. Er zijn 2 kanten aan dit verhaal en er zijn dus ook verschillende discussies.

Welke support is er?

Er is een crèche, opvang in de gevangenis, cipiers die begeleiden, papa buiten de muren heeft het recht om het kind te zien, ... → veel extra middelen nodig

Beide fasen lopen vaak door elkaar ondanks die perfect apart kunnen worden gescheiden. Dit zijn dus 2 verschillende vragen waarmee je zit.

Interventie-fase

"Mag je anticonceptie als voorwaarde stellen voor 'ongestoord bezoek'?"

1. Schendingsfase (beginsel)

(Zie de afbeelding op de slide)

CONTRA

→ Altijd begint de contra partij (protest begint). Deze partij heeft bewijslast en moet dus iets aanbrengen als bewijs om de discussie in te stellen. Belangrijk! Zeggen dat er iets geschonden is.

- Het is ongelijk, want buiten de gevangenis is er geen verbod op het voortplanten

Het beginsel is dat het ruimer moet zijn dan je eigen mening. Dat moet gefundeerd worden en dan toon je aan dat het een schending is.

PRO

Zelfs als je ermee akkoord gaat, dan kan je nog stappen ondernemen:

→ Bekijk de procedure in de dia

Kandidaat geschonden beginselen:

- Het leven in een gevangenis moet zo goed mogelijk gelijken op het echte leven = equivalentiebeginsel

→ Wat is dan de straf als gevangenis?

- Waardigheid = want die personen zijn minder waard en geven het kind niet dezelfde kansen dan een andere moeder
- Recht op privé- en gezinsleven = ze mogen hun familie voortzetten en kiezen hoeveel kinderen ze mogen hebben (momenteel 12 miljard) → misschien gaat men er iets aan doen.
- Seksuele integriteit = als de vrouw weigert om iets te nemen, mag men dan de vrouw vastnemen en ze verplichten om het te nemen.

Bedenklijk beginsel:

- Voorbeeld dia:
 - Je verliest het recht om moeder te worden als je een (zwaar) feit hebt begaan

→ Vele ex-gedetineerden mogen dan ook geen kinderen krijgen

Discussiepunt 1

Absolute beginselen

Het is uitzondering om er niet in te geloven.

Zijn er beginselen die niet kunnen geschonden worden? (Recht)

- Verbod op foltering, onmenselijke en vernederende handelingen
 - In Amerika mag dat wel
- Toestemmingsvereiste bij wilsbekwame patiënten
 - Je mag niet om aan iemands lichaam te komen zonder toestemming van de persoon zelf

Discussiepunt 2

Wat houdt een beginsel precies in?

Ouderlijke macht als voorwaardelijk recht

- Baby had veel pijn, ouders willen dat kind pijn lijdt want dat is geschenk van God. De dokters wouden helpen, maar ouders zeiden dat ze de macht hadden om nee te zeggen. Ouders hebben ongelijk gekregen want ze hebben pas macht als ze hun kind goed opgevoed hebben. Dan pas kan je de macht gebruiken. Er is dus helemaal geen schending als de artsen hier zouden ingrijpen.

Heeft de pro-partij nog voldoende ruimte om te argumenteren/protesteren?

2. Overtreffase

PRO

→ Het belang van het kind heeft voorrang op het recht van de gedetineerde moeder op voorplanting van eigen gezin.

Het kind wordt geboren in een slechte omgeving en speelt dan ook tussen 4 muren. Het groeit dus op met een moeder dat misschien in staat is om zware misdrijven te plegen.

→ Bekijk procedure in de dia

Kandidaat conforme beginselen:

- Psychische integriteit = het kind zou er blijvende schade van overhouden (let op: tussen pleegkinderen niet, wel met de gewone kinderen)

- Schaarste = de kostprijs van de support in de gevangenis is zeer hoog. Men heeft zo voorrang op vrouwen zonder kinderen in de gevangenis.
- Gelijkheid = zwangere vrouwen krijgen veel meer steun dan de andere vrouwen die op het recht pad blijven in de maatschappij. Dus de steun is niet gelijk.

Discussiepunt 1:

Hoe overtreffen?

- Individuele - collectieve rechten
 - Identiteit = bv. godsdienst
- Voorwaardelijke - onvoorwaardelijke¹ rechten
- Oncontroversiële - controversiële rechten

Discussiepunt 2:

Dubbele overtreffing door de voorstanders:

- Welvaart heeft voorrang op lijden (negatief utilitarisme)
- Zekerheid heeft voorrang op twijfel

3. Uitzonderingsfase

Laatste fase om als pro het standpunt nog te verdedigen.

“Indien verplichte anticonceptie als enig middel overblijft om de twijfelachtige toekomstkansen van het kind te verhinderen, en dit middel geen bijwerkingen heeft, dan moet men deze interventie opteren”.

Bewijslast wordt zwaar want men moet aantonen van moraliteit, ...

→ Zie procedure in de dia

- Moraliteit:
 - Gerechtvaardigd doel
 - *“Vermijden van twijfelachtige toekomstkansen”*
 - Beginsel van open future
- Noodzaak:
 - Subsidiariteitseis
 - *“Als enige middel overblijft”*
 - Geen alternatieven: denkbaar of reëel
- Proportioneel:
 - Passend, evenwichtig

¹ Worden we allemaal mee geboren

- “En dit middel heeft geen bijwerkingen” → houdt 2 zaken in:
 - Het middel mag geen buitensporige gevolgen hebben
 - Evenwicht tussen middel en gerechtvaardigde doel
- CONTRA heeft ook een deel in deze fase
 - 1 mogelijkheid
- PRO
 - 3 mogelijkheden

→ Zie het schema op de dia

LES 3: MAANDAG 8 OKTOBER

OEFENING NMBS-ARTIKEL

Reconstrueer de structuur van de klassieke rechtvaardigingstoets op het artikel:

→ Wilde stakingen = spontane stakingen die op het moment zelf beslist zijn.
Stakingsrecht staat niet in de grondwet. Het is wel iets belangrijkst.

- Wat is de controverse of de interventie?
 - Controverse:
 - Zijn de wilde stakingen aanvaardbaar als werknemer?
 - Interventie:
 - Mag de overheid wilde stakingen verbieden? → Mogen de participanten een straf krijgen?
- Welke van beiden staat hier centraal?
 - Vooral de controverse (onaanvaardbare)
- Is de auteur pro of contra?
 - Contra, want hij verwijst ernaar dat men dit recht enkel zou mogen gebruiken wanneer er echt niets anders meer op zit. Dit is dus het ultieme middel. Ze hebben ook de wet niet gevolgd door geen stakingsaanvraag in te dienen. Het was dus eigenlijk niet eens een geldige staking.
- Welke zijn de geschonden en de conforme beginselen?
 - Geschonden beginselen

- Recht op openbaar vervoer: het is geschonden na de wilde stakingen
 - Maar men zou ook de bus kunnen nemen in plaats van de trein en zo is dat recht niet geschonden dus let op!
 - Recht van de werkgever om over de werknemer te beschikken.
 - Heeft het bedrijf ook recht om over de werknemer te beschikken, zelfs als die ziek is?
 - Recht om de schade te vergoeden: de reiziger heeft schade geleden door deze beslissing
- Conforme beginsel:
- Recht om te staken: men wil hiervan gebruik maken dus men mag dat niet afnemen
- Welke denkroute koos de auteur?
- Het koos dus de contra denkroute (schending zonder overtreffing/gerechtvaardigde en ook nog een uitzondering als die er is). Hij moet er ook nog voor zorgen dat de pro-partij niet kan overtreffen met een uitzondering.
- Het stakingsrecht heeft ook zijn grenzen en men mag die niet overschrijden
 - Het is een fundamenteel sociaal recht
 - Geeft dus niet de doorslag als men alles gaat afwegen
- Men gaat een van de beginselen onderuit te halen om zo de pro-partij geen schijn van kans meer te geven
- Moraliteit:
 - Het is een ultiem middel en dat zou slechts mogen gebruikt worden als alle andere middelen al gebruikt zijn
 - Ze zijn dus in beginsel fout & men mag dit dus enkel in speciale gevallen gebruiken
 - Noodzaak (“zijn er geen minder schendende middelen?”):
 - Men moet eerst denken aan alternatieven om zo ook je doel te kunnen bereiken

- Men zou alles kunnen bereiken via een stakingsaanzegging
 - Verplichte arbitrageprocedure
 - Overleg
 - ...
- Proportioneel:
 - Staan de belangen van de stakers nog steeds in verhouding met de schade van de reizigers?
 - Zijn ze überhaupt wel nodig?
- Wat is jouw mening?
 - → Hij denkt vooral uit het standpunt van de reizigers en niet van de stakers. De beide kanten zijn dus niet vertegenwoordigd. Is de voor het grootste deel een mening tegen de NMBS en zijn werknemers.

Beginnelsen van het rechtsfilosofische aspect

- Over menselijke waardigheid
 1. Het begin:
 - Zit al in de preambule van de UDHR. Er staat dat waardigheid de grondslag is voor de andere beginselen zoals vrijheid, ... Staat in artikel 1.
 - Men kan ook verwijzen naar de preambule Handvest van de grondrechten van de EU. Het wordt daar niet eens in genoemd. De noorderburen hebben in een referendum de grondwet (EU) afgewezen. Hierin wordt de heilige 3vuldigheid vernoemt. Artikel 1 zegt dat je de waardigheid niet kan schenden.
 - Het moet worden beschermd en dat is overgenomen uit de grondwet van Duitsland: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."
 - Artikel 23 in de Belgische grondwet: ieder heeft recht op een menswaardig leven te leiden. Bv. elke mens heeft recht op een gezond leefmilieu, op een uitkering, ... In 1990 worden de rechten van de mensen zelf vastgelegd want ze waren niet akkoord met het Westerse. Het wordt in Caïro verklaart die verklaring over de mensenrechten in de islam.

2. Problemen en gevaren:

- Eerste kritiek: het is een ideologisch beginsel. De conservatieven vinden dit zeer belangrijk en de vrijzinnigen zijn het hier niet mee akkoord. Dingen die op zich weinig kwaad kunnen zijn “moralisme en paternalisme”. Als je dit doet is het gewoon een eigen keuze.
- Moralisme en paternalisme
 - Bv. op GTA is er een folterplatform. Je kan die persoon dus gewoon folteren. Sommige mensen zeggen dat dit in tegenstrijd is met de menselijke waardigheid. Andere zeggen dat dit louter amusement is en dus niet zo erg is. In Duitsland wou men dit verbieden op basis van een bepaald artikel.
 - Bv. dwergwerpen werd gezien als een verboden zaak. De menselijke waardigheid wordt niet toegepast
 - Bv. sekspoppen die lijken op kinderen om zo pedofielen tevreden te stellen. In België is het onduidelijk of de handel zou mogen doorgaan. Alle soorten kinderporno is verboden bij ons. Het kan ook positief zijn omdat de stroom van de pedofiel af gaat. Het contact met echte kinderen zou misschien kunnen verminderen. Velen zeggen dat de verlangens niet gecultiveerd mogen worden en gaat dus in tegen de kinderlijke waardigheid.
- Prostitutie (Zweden)
- Sadomasochisme (GB)
 - Is tegen de waardigheid volgens EU en GB
 - Ondanks dat er vele regels zijn en dat alles goed verloopt, dat maakt niet uit
- Dwergwerpen (Frankrijk)
- Dubbel gebruik:
 - Draagmoederschap (is enkel toegestaan in België als je familiaal verbonden bent)
 - Draagmoeder en kind (negatief)
 - Ze zijn kweekmoeders en het kind is een koopwaar. Ze zijn niet langer meer een mens zoals een dier dat om de paar maanden worden bevrucht. Het kind wordt

gekocht en dus de draagmoeder verdient geld aan dat kind. Je kan dus zelf inkopen bij een draagmoeder. → Waardigheid is geschonden

- Kinderloze echtparen (positief)
 - Onvolwaardig lid. De waardigheid is niet geschonden want in sommige landen word je genegeerd als je geen kinderen hebt want mensen begrijpen niet dat je geen kind zou kunnen krijgen. Je hebt dan ook al alles geprobeerd en uiteindelijk is adoptie onmogelijk doordat het er niet bestaat. Hier vinden velen dit wel iets normaal. Het is dus geen schending.
- In een rustoord is een opa licht dementerend, maar heeft wel nog een sterk seksueel verlangen. En de kuise opa wil nu seks met een prostituee. Wat te doen?
 - De vader kan er niet mee omgaan dat de brave huisman dit zou doen. Dit is de persoonlijkheid niet dus die persoon weigert het te doen. Het zou in strijd zijn met de waardigheid als de vader naar de prostituee gaat.
 - Geen schending van de waardigheid als je de opa wegdoet want het is zijn keuze en hij is wilsbekwaam. De toestemming is niet eens vereist. De man wordt teruggebracht naar een kind en dus ze voelen hun mensonwaardig behandeld.
- Vele mensen willen dat het begrip weggegooid wordt want het wordt veel te vaak nutteloos gebruikt. In bijna elke discussie komt dit naar boven en je geraakt dus geen stap verder. "Ruth Macklin"
- "Steven Pinker" zegt dat het een dom concept is als je je aan deze dingen vasthoudt.
- Exclusieve visrechten voor inheemse Canadese aboriginals. Ze zijn dit kwijtgeraakt omdat de andere Canadezen daar ook wouden vissen want ze hebben hier recht op zeggen ze. Ze hebben wel

gelijk gekregen dus de gelijkheid valt hier weg. De verdediging had ook waardigheid gebruikt, maar het werd niet geaccepteerd.

Er is ook onenigheid over **diepere mensenrechtelijke betekenis**

- Geen apart grondrecht
 - Er worden concrete dingen gebruikt die niet weerlegd kunnen worden
- Wel apart grondrecht
 - Zegt iets meer dan bv. gewoon een emotie, ...

3. Toepassingsgebieden

- Christopher Mc Crudden (EJIL, 2008)
 - Gebruik maken van menselijke waardigheid bij rechters

i. **Verbod op onmenselijke behandeling**

Artikel 3 van de mensenrechten: niemand mag gefolterd worden. Vroeger: lijfstraffen op school, ... (zie voorbeelden dia)

ii. **Recht op menselijk bestaan (positief recht):** De rechtbank krijgt de opdracht om iets te doen.

- Bv. Nelson Mandela- Trafalgar Square speech -2005. Als je niets doet en mensen laat leven in de armoede/ de overheid heeft de verplichting om mensen een goed leven te geven. Ze moeten veiligheid, ... hebben in hun leven. Er mogen geen situaties zijn waarin het leven afgedreigd lijkt te worden.
- Immuniteit van verkrachting binnen het huwelijk (afgeschaft)
- Recht op betekenisvolle arbeid
- ...

iii. **Recht op zelfbeschikking (negatief recht):**

- Recht op abortus in VSA: Thornburg van American College of OBstetricians and Gynaecologists (1986)

- Het is schending van vrouwelijke privacy als ze verplicht zijn om een kind uit te dragen. De vrouw beslist zelf totdat de levensvatbaarheid wordt gestart op 25 weken. Het heeft ook veel te maken met de waardigheid van een vrouw.

iv. **Verbod op discriminatie:**

- Voorbeeld: het was er verboden om er homoseks te hebben. Enkel dat en niet het adopteren.

LES 5: BEKIJK DE PPT EN DE LESTEKST

Menselijke waardigheid

- Terror management theory
- Social exclusion theory
 - Elke gemeenschap van mensen moet samenwerken om iets te organiseren
 - Bedriegers verandert de samenwerking → samenwerking implodeert dan dus en daarna wil men ze uit de groep gooien om zo de groep weer “goed” te maken. Iemand uit de groep zetten = ostracisme.
 - De persoon die er werd uitgezet wordt weer extra kwetsbaar en dus iedereen kan snel tot een akkoord komen zodat die weer in de groep kan komen en dus ook gebruik van kunnen maken.
 - Probleem tegengaan: een truc
 - Om dit tegen te gaan, dan gaan we die persoon als iets walgelijks gaan voorstellen. Door het label gaat niemand er meer iets mee te maken willen hebben.
 - Bv. mazelen, TBC, pest, pokken, ...
 - Men legt de link met dieren omdat ze vroeger zeer dicht bij de dieren leefden omdat ze die wouden slachten om ze later op te eten. Wie dicht bij de dieren leven kunnen bovenstaande ziekten krijgen. Men stelt sommige geötraceerde mensen voorgesteld worden als een varken.
 - Voorbeeld: “let the animals live” → Hamat Gader Spa Village (Israel, 1997)
 - Judo spelen met de alligator en als de alligator met zijn hoofd bewoog, dan was je gewonnen. → verboden, want de rechter zei dat

je de alligator zijn waardigheid ontnemt & zo ga je het ook vernederen. Je redeceert het tot een levensloos ding (poppetje)

- Voorbeeld:
 - Dansende beren
 - Het dier is iets meer dan een dansend voorwerp
 - Olifanten die zich voor dood houden
 - Een kunstenaar is op zoek gegaan naar olifanten en hij leerde dat die olifanten aangeleerd werd dat de olifanten dood waren. Die konden enkele minuten en seconden doen aanhouden dat ze dood waren. Het is zeer onwaardig want deze dieren zijn zeer intelligent
 - Ritueel slachten
 - Volgens bepaalde godsdiensten moeten de dieren pijn lijden en laten bloeden. Dit zorgt er ook voor dat de dierlijke waardigheid weg gaat

Vrijheid of autonomie

Privacy is zeer belangrijk, want je vindt het overal terug in verschillende wetteksten. (UVRM, EVRM en GW)

- Als je ergens wilt binnentreden, dan heb je nood aan een huiszoekingsbevel, ...
- Van afschermingsrecht naar ontplooiingsrecht:
 - na het opkomen van de auto kwam er een wet in verband met een autogordel. Velen wouden dit niet doen want die gordel zou hun pak kreuken. Ze vonden dit een schending van privacy en dus ze kregen gelijk want dat behoort tot hun levensstijl. Ze voegde er wel aan toe en veiligheid overtreft de privacy.
 - Mogen politieagenten een (zichtbare) tattoo/piercing hebben? Sommigen keren terug op het uiten van de lifestyle
- Van private ruimte naar publieke sfeer:
 - McNamara van Freedom Newspapers (1991), Rb Brugge (1994)

- Er was een bepaalde voetballer die gleed naar de cornervlag met zijn benen omhoog en de man neemt een foto van zijn testikels. Ze zeggen dat het publieke ruimte is en dat het daarom mocht. De advocaat van de voetballer zei dat de private delen nog steeds te zien zijn en ze zouden dus ook toestemming moeten vragen aan die voetballer.
 - Verbod van nemen van foto's in publieke zwembaden
- Van materiele naar informationele invulling (persoonlijke gegevens)
 - Wet van 8 december 1992 (privacywet), nu GDPR

Ze wouden dat privacy maar werd toegekend als je aan bepaalde factoren beschikte.

HET RECHT OM ONGESTRAFT TE BLIJVEN

Bv. je mag geen beelden gebruiken in een rechtszaak als de persoon gene toestemming gaf om haar te laten filmen

→ dit was vroeger

Nu kan je je niet meer verbergen achter de privacy wet

HET RECHT OP VERGETEN

BV. beelden van misdaden van vroeger moeten verwijderd worden omdat die dader ook een nieuwe kans wilt, maar de media wil ook de vrije meningsuiting omdat ze op de zaak willen terugkomen.

- Recht op de-linking
 - Bv een geneesheer die iemand doodreed zijn naam werd nog steeds gelinkt aan een zaak. Men zal de naam niet verwijderen uit die zaak, maar je zal de naam niet meer kunnen vinden

HET RECHT OP JE ASOCIAAL TE GEDRAGEN

Vroeger had elk gezin een kiezerslijst (alle informatie van mensen zoals leeftijd, beroep, adres, ...). Dit is verboden want elke mensen moeten toestemming geven om die informatie vrij te geven. Een ander voorbeeld is de klapper. Een ander voorbeeld was de luchtfoto van je huis. Iedereen liet dit fotograferen, maar dit werd aangeklaagd door diegenen die er ook opstonden maar ze gaven geen toestemming.

HET RECHT OM ILLEGAAL TE VERBLIJVEN

BV. administratieve arrestatie van illegaal verblijvend vreemdelingen in woonst
(razzia van de politie → binnenvallen in huis)

1. Zelfbepaling (gevoel van bevrijding)
 - a. Bv. val van de Berlijnse muur opent de weg naar de vrijheid. Na het contact met alles dat vrij is zoals de markt.
2. Nudging (een slinkse manier waarop iedereen zijn gedrag wordt beïnvloedt door de overheid)
 - a. Sommige vliegen in de pot zorgen ervoor dat de mannen in de pot plassen
 - b. Wanneer je iemand persoonlijk vraagt aan die persoon vraagt om de boete te betalen, dan gaan die sneller dat uitvoeren
 - c. Orgaandonatie
 - d. Cola drinken
 - e. Hotelhanddoeken
3. Zelfbeschikking (je kan zelf kiezen doen wat je zelf wilt)
 - a. Lyle Muns klust als voorzitter van Vlaamse scholierenkoepel bij als een 19-jarige sekswerker

COMPETENTIES

- Redelijkheid: je hebt erover nagedacht
- Maturiteit: je hebt redenen die je van volwassenen moogt verwachten
- Eigenheid: het moet die persoon zijn eigen beslissing zijn

BAGAGE

- Cognitieve:
- Sociale:
- Emotionele:
- Motivationele vaardigheden:

Supermarktvrijheid is elke dag iets anders uitproberen → niets is ideaal

4. Zelfrealisatie

- a. “echte” vrijheid: alles materiële achterlaten en kiezen voor zowenig mogelijk praktische dingen, wel zoveel mogelijke andere dingen zoals praten, wandelen, ...
- Jong beginnen met roken
 - Zelfbepaling
 - X zelfbeschikking
 - X zelfrealisatie
- Vreemdgaansite
 - Zelfbepaling
 - Zelfbeschikking
 - X zelfrealisatie
- Het schadebeginsel van John Stuart Mill
 - Boek “On liberty” (1859)
 - Er is maar 1 grond als de overheid jou beperkt, dan is het om de schade te verminderen.
 - Anderen? Is dit naast de mensen ook het milieu? Zijn dit ook de dieren?
 - Schade? Is dit enkel fysieke schade of ook mentale schade of de poging tot schade toe te brengen?
 - Hinder? Moet de overheid ingrijpen bij burenhinder

→ is het schadebeginsel voldoende (wel schade toch niet ingrijpen) en noodzakelijk? (geen schade toch ingrijpen)?

- Paternalisme: schade aan jezelf te verhinderen
 - Zacht paternalisme
 - Geen gebruik maken van een zelfbepaling
 - Wel zelfbeschikking

→ alcoholverbod jonge tieners, daklozen oppakken bij vriesweer, gokverbod voor collectieve schuldenregeling, verbod verkoop pijnloos zelfmoordgif

- Hard paternalisme
 - Geen gebruik maken van zelfbepaling
 - Geen zelfbeschikking

➔ surfwaaghalzen bij 7 beaufort, geluidsquotum optredens, veiligheidsverplichtingen

Schade → wanneer iemand hulpdiensten moet invoepen en dat zorgt voor extra schade/maatschappelijke kosten

Joel Feinberg dacht na over wanneer mag de overheid ingrijpen

Gerald Dworkin had hogere eisen dan Feinberg

- Moreel paternalisme: overheidsoptreden waarbij de overheid optreedt ondanks er niemand schade lijdt
 - Een lamp maken van zijn eigen been
 - Dit is verboden door de nederlandse overheid
 - Hij wou een TL lamp inplanten in het graf van zijn vrouw haar graf
 - Mag niet ondanks er geen schade is voor niemand